

עין משפט
גד מצוה

קח א מיי פ"ד מהל' שכירות הלכה ג סמג פט (טו"ח"מ סימן סט):

קב ב מיי פ"ח מהל' אסורי ביאה הלכ' מה טוש"ע אה"ע סי' ז סעיף י:

קי ג מיי פ"ח מהל' גירושין הל' ג סמג עשין ג טוש"ע שם סימן קמח סעיף ב:

קיא ד מיי פ"ח מהל' אסורי ביאה הלכ' יט סמג לאוין קמח טוש"ע שם סימן ז סעיף ב:

קיב ה מיי פ"ג מהל' עדות הלכה יב סמג עשין קט טוש"ע ח"מ סי' מה סעיף ה:

קיג ו מיי פ"ח מהל' אסורי ביאה הל' יט טוש"ע אה"ע סי' ז סעיף ב:

קיד ז מיי שם הלכה יח טוש"ע שם סעיף א: קבד ח מיי שם הלכה יט טוש"ע שם סעיף ב:

קכז ט מיי שם הלכה כה טוש"ע שם סעיף ט: קכו י מיי פ"ב שם הלכה כ סמג לאוין קכ טוש"ע אה"ע סי' ו סעיף ז וסי' קיט סעיף ז:

הגהות מהר"י

לנרא

^[א] תוס' ד"ה במסמכה. אלא לעדות אשה כדמכח ציננות והכא בשניה דרננן הקילו כ"ל:

הגהות מהר"י

תוספות רי"ד

אפישטאט ולקולא עבדי' בעי ר"א לא נבדחא ולא נטמאהו מהו מי אמרינן מה לי לשקך במקום חששא אי לא. ולא אפישטאט ולקולא עבדי: ואם יש להן עדים אפילו עבד ואפילו שפחה מהימני ורמינהו לא תתייחד עמו אלא בעדים אפילו עבד ואפילו שפחה חזק משפחתה מפני שלבה גס בשפחה. פי' גבי ש"כ"מ שנתן גט לאשתו דהייששין שמא יבוא עליה דף כו.) היה נאמן על עצמו במסית לפי תומו הני מילי לתרומה אבל הכא מעלה עשו ציוחסין ^[א]ואומר ר"י דמסית לפי תומו אינו כשר ולא אלא לעדות אשה דרננן כדאמר ציננות והכא בשניה הקילו ^[ב]: ואם

כו:

האשה שנתארמלה

פרק שני כתובות

לא תתיחד עמו אלא בעדים. פירוש צקונטרס משום גט יסן ולא פירש לטעמיה דפירש צגיטין (דף עג.) דצמיהוים אס מתי מגורשת למפרע משעת נתינה ולא תתיחד עמו משום חשש קידושין כמו המגרש אשתו ולנה עמו צפונדקי צית הלל אומרים לריכה

הימנו גט שני (שם דף פא.) »[ולא שיין גט יסן כלל לפירוש דהסנן] וכן משמע התם בגמרא אבל לרבינו חס דמפרש מה היא צאותן הימים קאי אמהיום אס מתי ונעשה כאומר מעת שאני צעולם שאין דעתו לגרשה אע"פ שאומר מהיום אלא שעה אחת לפני מיתתו הוי טעמא משום גט יסן ובתוספתא משמע כפי רבינו חס"ט: **שפיר קאמר** דך דרבינא יוכר יוב"פ. זה שגא נולד כאן והלך עם אציו למדינת הים ועתה כשחזר ואמר לא ידענא לך מיחוי כשיקרא כי היה לו לידע אס הוא אחיו אס לאו כיון שמכירו קודם להכי קאמר רב חסדא דשפיר קאמר ליה שאינו מכירו כדאשכחן ציוסף: **אמר** ליה אית די סהדי ומסתפינו מיניה דאיניש **אבא** הוא. נראה לר"י דמייא שהציא עדים ואומרים אותו עדות שאתה שואל לא נאמר ^(ו) לך כלום עליו דרגלים לדבר שהוא אלס אמר ליה זיל כו' פי' לך הנא אותם עדים עצמם שיראים להעיד ^(א) עליך שיעידו שאינו אחיך או שיאמרו שאינם יודעים אס הוא אחיך אס לאו וקאמר השמא נמי כיון שיראים ממנו יסקרו לומר אינו אחיו או שאין יודעין אס הוא אחיו אבל אס אין רגלים לדבר אין נראה כלל שיהא נאמן לומר דגרנא אלמא הוא דאס לא כן כל אדם יאמר על חבירו שהוא גברא אלמא ויציא על חבירו ואס לא יציא יפקיד ועוד דקאמר השמא נמי אמו ומסהדי אטו משום דמסתפו מיניה הני סהדי מסתפו מיניה כולי עלמא:

תרתני לא עבדי. ששקמו ולא יעידו האמת ועוד שיאמרו שקר וכן גצי שפחה: **במסיחה** לפי תובא. ואפילו הכי היא זבעלה אינן נאמנין אע"ג דיוחקן אוכל חלות (לעיל דף כו.) היה נאמן על עצמו במסית לפי תומו הני מילי לתרומה אבל הכא מעלה עשו ציוחסין ^[א]ואומר ר"י דמסית לפי תומו אינו כשר ולא אלא לעדות אשה דרננן כדאמר ציננות והכא בשניה הקילו ^[ב]: ואם

תנאי היא דרב פפא [מי] לימא תנאי היא אמר לך רב פפא יכי תנאי ההיא במסיחה לפי תומה כי הא ^(א)דכי אתא רב דימי אמר רב חנן קרטיגנאה משתעי מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמרי לה רבי יהושע בן לוי מישתעי מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסית לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי ויהשיאה ר' לכהונה על פיו: **בתנאי** אמר ר' זכריה בן הקצב ^(ב)המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו אמרו לו ^(א)אין אדם מעיד על עצמו: **גב' תנא** ^(א)וואעפ"כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף בניה בעי אביי מהו לעשות בגרושה כן התם הוא דבשבויה הקילו אבל הכא לא או דלמא לא שנת ת"ש דתנאי ^(א)המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו ואם

תנאי היא דרב פפא [מי] לימא תנאי היא אמר לך רב פפא יכי תנאי ההיא במסיחה לפי תומה כי הא ^(א)דכי אתא רב דימי אמר רב חנן קרטיגנאה משתעי מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמרי לה רבי יהושע בן לוי מישתעי מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסית לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי ויהשיאה ר' לכהונה על פיו: **בתנאי** אמר ר' זכריה בן הקצב ^(ב)המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו אמרו לו ^(א)אין אדם מעיד על עצמו: **גב' תנא** ^(א)וואעפ"כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף בניה בעי אביי מהו לעשות בגרושה כן התם הוא דבשבויה הקילו אבל הכא לא או דלמא לא שנת ת"ש דתנאי ^(א)המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו ואם

הצנים עממם שלא יתייחדו: **וכשהיא נכנסת נכנסת צנוף צניה.** כדי שלא יהא הוא והיא צחצר והצנים מצחוץ: **בגרושה** כהן שגירש את אשתו מהו לדור עמו צחצר: **לא טעא צטוטסו.** לפי שמכירה צרמיזומי וקרילותיו שמא יצואו ללדי עצירה: ואס

^(ב)מה לי לשקר או דלמא לא אמרינן ומאי שנא מההוא מעשה דההוא גברא ^(א)דאגר ליה חמרא לחבריה א"ל לא תזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא זיל באורחא דנהר דליכא מיא ואול איהו באורחא דנהר פקוד ומית חמרא אתא לקמיה דרבא א"ל אין באורחא דנהר פקוד אזלי מיהו לא הוו מיא אמר ^(א)רבא מה לי לשקר אי בעי א"ל באורחא דנהר אזלי ואמר ליה אביי ^(א)אמה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן הכי השתא התם ודאי איכא עדים דאיכא מיא הכא ודאי איטמי חששא הוא יובבמקום חששא אמרינן: אם יש עדים אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנין: ואפילו שפחה דידה מהימנא ורמיניה ^(א)גלא תתייחד עמו אלא ע"פ עדים ואפילו ע"פ עבד וע"פ שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בשפחתה אמר רב פפי ^(א)בשבויה הקילו רב פפא אמר יהא בשפחה דידה הא בשפחה דידה ושפחה דידה לא מהימנא הא קתני אין אדם מעיד על עצמו הא שפחה דידה מהימנא שפחתה גמי כעצמה דמי רב אשי אמר הא והא בשפחה דידה ושפחה מיחוא חויא ושתקה התם דשתיקתה אוסרתה מהימנא הכא דשתיקתה אוסרתה מהימנא השתא גמי אתיא ומשקרא תרתני לא עבדה ^(א)כי הא דמרי בר איסק ואמרי לה חנא בר איסק אתא ליה אחא מבי חוואה א"ל פלוג לי בנכסי דאבא א"ל לא ידענא לך אתא לקמיה דרב חסדא א"ל שפיר קאמר לך דכתיב ויכיר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו ^(א)מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן א"ל זיל אייתי סהדי דאחיה את א"ל אית לי סהדי ^(א)ומסתפינו מיניה דגברא אלמא הוא א"ל לדידה זיל ^(א)אייתיניהו את דלאו אחוך הוא א"ל דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה א"ל יהכי דאינאי לך ולכולהו אלמי חברך השתא גמי אתו ומשקרי תרתני לא עבדי לימא כתנאי זו עדות איש ואשה תינוק ותינוקת אביה ואמה ואחיה ואחותה אבל לא בנה ובתה לא עבדה ושפחתה ותנאי אידך הכל נאמנין להעיד חוץ מהימנה ובעלה דרב פפי ודרב אשי

תנאי היא דרב פפא [מי] לימא תנאי היא אמר לך רב פפא יכי תנאי ההיא במסיחה לפי תומה כי הא ^(א)דכי אתא רב דימי אמר רב חנן קרטיגנאה משתעי מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי ואמרי לה רבי יהושע בן לוי מישתעי מעשה בא לפני רבי באדם אחד שהיה מסית לפי תומו ואמר אני ואמי נשבינו לבין העובדי כוכבים יצאתי לשאוב מים דעתי על אמי ללקט עצים דעתי על אמי ויהשיאה ר' לכהונה על פיו: **בתנאי** אמר ר' זכריה בן הקצב ^(ב)המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים ועד שיצאו אמרו לו ^(א)אין אדם מעיד על עצמו: **גב' תנא** ^(א)וואעפ"כ ייחד לה בית בחצרו וכשהיא יוצאה יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף בניה בעי אביי מהו לעשות בגרושה כן התם הוא דבשבויה הקילו אבל הכא לא או דלמא לא שנת ת"ש דתנאי ^(א)המגרש את אשתו לא תנשא בשכונתו ואם

מה לי לשקר. אי צעיא אמרה נחציתי: **צמקוס עדים.** דאנן סהדי דכל שעתא איכא מיא: **ודאי איטמי.** צתמיה: **לא סתייחד עמו.** צמסכת גיטין היא. שכיז מרע שכתב ומסר גט לאשתו על מנת שאס מת יהא גט למפרע ולא תיזקק לחלילה לא תתייחד עמו שמא יצא

עליה והוא ליה גט יסן ותנאי צית הלל אוקרין לפטור צגט יסן ואיזוהו גט יסן כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה וטעמא גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לצנה: **ואפילו על פי עצה.** דייח צעצד שהיה עמה ^(א): **שלנה גס צשפחה.** ותשמש צפניה: **רב אשי אמר הא והא צשפחה דידה.** והיינו טעמא דצמתני מהימנא והתם לא מהימנא דשפחה דידה מיחוא חויא צקילקול גצירתה ושתקה: **הסס.** גצי גט: **דשקיקוסה מסירתה.** שאינה לריכה שעתיד לומר לא ששמה אלא שמתמר אפי הייתי עמה: **לא מהימנא.** להיות זו מותרת על ידה דאי נמי חויא לא מסהדא: **הכא גצי שצויה:** **דשקיקוסה.** דשפחה: **אוסרתה.** לגצירתה דכל כמה שאינה מעידה לומר טעורה היא מחזקין לה צטמאה כי מסהדא ואמרה טעורה היא מהימנא דלשקורי לאו אורחא אלא למשתק: **השפא גמי.** כיון ^(א)דרחמא לה לגצירתה או דלחלה מינה אחיא ומשקרא ואמרה טעורה היא: **תרסי לא עצדה.** חדא למשתק צקילקולה ועוד דמימי ומשקר: **אחא מצי חוואה.** שהלך אציו שס והוליכו עמו וגדלו שס ומת אציו וחזר לעירו ומצב חלקו צנכסי אציו: **א"ר רב**

חסדא לההוא אחא: **שפיר קאמר לך.** שאינו מכירך לפי שיצאת בלא חתימת זקן »[וצאת צתמימת זקן]: **ויכר יוסף אס אחיו.** כששפירש מהן ככר היו חתומי זקן: **א"ר רב חסדא למרי:** **זיל א** ^(א)**אייתינאו אס.** להנהו סהדי המכירין אותו ויעידוך שאינו צן אציק: **השפא גמי.** כיון דחללי מיניה אמו ומשקרי: **סרמי לא עבדי.** חדא דשחקי מלהעיד אמת וחדא דמסהדי שיקרא: **לימא כסנאי.** שפחתה אי מהימנא אי לא: **זו עדות.** עדות זו של שצויה הכל כשרים צה איס ואשה תינוק ותינוקת: **חוץ מהימנה.** היא עצמה: **דרב פפי ורב אשי.** דאמרו פעלי שפחה דידה מהימנא: **ודאי סנאי היא.** על כרחך יאמרו אן דלאמרי כי מתנינא צתרייתא מדקשא לכו קמייתא: **דרב פפא.** דאמר לא מהימנא: **מי לימא סנאי היא.** כלומר דחוק הוא לומר אגא דלאמרי כי מתנינא קמייתא או יוכל לתרץ מתנינא צתרייתא נמי כותיה למימר שפחתה כעצמה דמי והרי היא בכלל חוץ מהימנה דקתני צה וי אס מירוצא אחרינא: **אמר לך רב פפא כי סנאי היא.** דקתני הכל נאמנים ואפילו שפחה דידה צמסיהה לפי תומה: **רב חנא קרטיגנאה משטעי.** רב חנן דמן קרטיגי היה מספר מעשה זה: **בתנאי המעון הוה.** שצועה היא: **גב' ואעפ"כ.** שאסרו עליו לפי שכהן היה: **כשהיא יוצאה.** והוא צחצר: **יוצאה צראש צניה.** שיהו

ואס

מסורת הש"ס

(א) וקדושין סד: וש"נ, (ב) צבורות לו. צ"מ פא:, (ג) זיל רבה ועי' תוס' צבורות לו. ד"ה ואמר, (ד) צ"ב צב: קדושין סד: ושם נסמון, (ה) גיטין עג., (ו) (לעיל כג. וש"נ, (ז) צ"מ לו: ע"ש, (ח) שם צימות פת, (ט) זיל ומסתפו. יעב"ך, (י) צ"ק קיד:, (י) נפי' נצטע שצועה צמקש. ערוך וכן פי' רש"ס צב"צ צקו:, (ל) (ומספתא פ"ג, (מ) (שמתחו פ"ב ע"ש, (נ) (גיטין עט:), (ס) צב"א: עומס, (ע) (ועיין היטיב תוס') גיטין עג. ד"ה לא, (פ) ג"י כ"י, (צ) (כל זה מנאר צטויא צ"ק קיד:),

הגהות מהר"י

תורה אור השלם

^[א] ורב יוסף את אחיו והם לא תיפרדה: ^[ב]בראשית מב ח

הגהות מהר"י

הגהות הב"ח

(א) גבי זיל אייתי את: (ב) רש"י ד"ה השפא (דרחמא לה לגצירתה או) תא"מ ויכר ק"א אין זה: (ג) ר"ה זיל אייתי את: (ד) תוס' ד"ה אמר וי' לא נאמר כלום דרגלים לל"ל ומי לך ומי עליו ומחק: (ה) בא"ד להעיד שיעידו לל"ל ומי עליך ומחק:

הגהות מהר"י

מוסף רש"י

מה לי לשקר במקום עדים. דאנן סהדי שאין אותו הדרך בלא מים (ב"ב אפ:) דכל שעתא איכא מיא (בבברות לו.) לא תתייחד עמו. זה שנתן גט ואמר לה מהיום אס ממי, שמה לא תתייחד עמו, שמה יצא עליה. דליכא למיד' חישקין שמה צעל לסם קדושין וצריכה גט ש, ולמאן דלא חיש נמי מ"מ צפניה היא ואסור להתייחד עם הפנימי (גיטין עג.) בשבויה הקילו. דמשפא צעלמא הוא דליכא שמה צעלה לעבד סוככים ונספלה לכהוה (יעב"ד הוב.) דספיקא צעלמא הוא (ביק קיד:). אחא ליה אחא מבי חוואה. שהלך אציו לבי חוואי ושא שם אשה ויזיל לו את זה וחזר מבי לכוון לנכסי אציו וצא זה אחיו למן מוצבה ומצב חלקו (ב"ב שס.) שפיר קאמר לך. שאינו מכירך ואין זה רמאות, כשצינא מאלך לא היה לך חתומי זקן ועכשיו צאת צתמימת זקן (שס.) ויכר יוסף את אחיו. כשצינא מהס היו כולם חתומי זקן (שס.) זיל אייתיניהו את דלאו אחוך חוואה. אותם עדים שס לו לזה שצאו משם ומכירין צו מי הוא, הציאם אמה ויעידו שאינו צן אציק, או צקש עדים אחרינא (שס.) תרתני לא עבדי. מיראלתך יעשו אחת ששקמו, אבל שמים לא יעשו, לא דיין ששחקו ולא יעידו האמת אלא גס שחקו שקר (שס.) והשיאה רבי לכהונה על פיו. ואע"ג דליקורא דלורייתא היא משום וזהו (ביק קיד:).

ואשתא השומע מן התינוקות מעיד תינוקות עצמן לא כ"ש: »[**בתנאי**] א"י זכריה וכו'. תנא אע"פ. פי' אע"פ שאסורה לו לפי שהיה כהן יחד לה בית בחצירו כשהיא יוצאה בראש בניה וכשהיא נכנסת נכנסת בסוף בניה. ופי' כדי שלא יתייחדו. בעי אביי מהו לעשות כן בגרושה. פי' לדור עמה בחצר התם בשבויה היקילו אבל הכא לא. א"ד ל"ש.